主題精選：土地法第34條 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 依土地法第34條之1第1項設定地上權或典權後再
出賣土地之優先購買權
發布日期: 2023-11-16
內文
部分共有人依土地法第34條之1第1項規定設定地上權或典權後，再依土地法第34條之1第1項規
定出賣土地，他共有人有土地法第34條之1之優先購買權（土地法第三十四條之一執行要點第
12點第4項）。析言之：
• (一) 部分共有人依土地法第34條之1第1項規定設定地上權或典權，他共有人無優先承受權。
但，部分共有人依土地法第34條之1第1項規定出賣土地，他共有人有優先承受權。
• (二) 上開優先購買權之行使，如與土地法第104條或民法第919條之優先購買權競合時，因土
地法第104條及民法第919條之優先購買權具有物權效力，土地法第34條之1之優先購買權僅具
債權效力，因此土地法第104條及民法第919條之優先購買權優先行使。
茲舉二例說明：
• (一) 甲、乙、丙三人共有一筆土地，應有部分均等。甲、乙二人同意設定地上權於丁，丙表
示反對，於是甲、乙二人依土地法第34條之1第1項多數決設定地上權於丁。嗣，甲、乙二人同
意出賣該土地於戊，丙表示反對，於是甲、乙二人又依土地法第34條之1第1項多數決出賣於
戊。
1. 如丁在該土地上無房屋建築存在，則丁無土地法第104條之優先購買權。另，丙有土地法
第34條之1之優先購買權。因此，優先購買權由丙行使。
2. 如丁在該土地上有房屋建築存在，則丁有土地法第104條之優先購買權。另，丙有土地法
第34條之1之優先購買權。二者競合時，前者優先於後者而行使。因此，優先購買權由丁
先行使。
• (二) 甲、乙、丙三人共有一筆土地，應有部分均等。甲、乙二人同意設定典權於丁，丙表示
反對，於是甲、乙二人依土地法第34條之1第1項多數決設定典權於丁。嗣，甲、乙二人同意出

賣該土地於戊，丙表示反對，於是甲、乙二人又依土地法第34條之1第1項多數決出賣於戊。
1. 如丁在該土地上無房屋建築存在，則丁雖無土地法第104條之優先購買權，但有民法第919
條之優先購買權。另，丙有土地法第34條之1之優先購買權。二者競合時，前者優先於後
者而行使。因此，優先購買權由丁先行使。
2. 如丁在該土地上有房屋建築存在，則丁有土地法
第104條之優先購買權及民法第919條之優先購買
權。另，丙有土地法第34條之1之優先購買權。二
者競合時，前者優先於後者而行使。因此，優先購
買權由丁先行使。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 依土地法第34條之1多數決於自己土地設定不動
產役權
發布日期: 2021-08-26
內文
民法第859條之4規定：「不動產役權，亦得就自己之不動產設定之。」準此，倘共有人依土地
法第34條之1第1項規定，採多數決於自己土地設定不動產役權，是否可行？答案為不可行，理
由如下：
• (一) 依土地法第三十四條之一執行要點第3點規定，設定不動產役權以有償為限。因此，倘共
有人依土地法第34條之1採多數決於自己土地設定不動產役權，係以無償為之，故非法所許。
• (二) 倘需役地與供役地之共有人相同，同意之共
有人代理不同意之共有人，將供役地設定不動產役
權予需役地之同意共有人。此違反民法第106條禁
止自己代理之規定。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 土地法第34條之1第1項多數決之性質
發布日期: 2020-03-12
內文
各位同學好
今日專欄為各位說明有關土地法第34條之1第1項多數決之性質
先參考105年不動產經紀人選擇題第14題：
甲、乙、丙等三人公同共有A屋，甲與乙擅自於105年8月8日將A屋出賣於丁。下列敘述何者錯
誤？(A)如採處分權說，且甲與乙債務不履行，則丙亦應負損害賠償責任(B)如採代理權說，則
丙應負擔法律關係上出賣人的義務與責任答案是(A)錯。
究竟少數共有人(他共有人)對於多數決出賣契約是否應負責任，兩說有所不同：
• A. 代理權說(34-1執行要點、最高法院83台上1761判決)
1. 法定代理權：源於法律所賦予之代理權，代理他共有人處分行為。即取得未同意共有人之
法定代理權而為締約。
2. 其法律效果歸屬本人，亦即被迫加入債權契約，應負法律關係上出賣人義務與責任。
3. 交易相對人亦得以未同意之共有人為被告，請求履行買賣契約之內容。
• B. 處分權說(最高法院87台上866判決、88台上1703判決)
1. 處分權乃基於實體法規定而生，並非代理未同意出賣共有人與買受人訂立買賣契約。
2. 買賣契約屬債權契約，不以有處分權為必要，故未得他共有人同意，買賣契約當然有效，
但契約對未同意之他共有人無拘束力。
3. 未同意出售之共有人並未與買受人訂立買賣契
約，自不能因其應有部分一併出售並移轉與買受
人，且得領取買賣價金，而謂與買受人間有買賣關
係存在。即不存在買賣關係。